

고 발 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 금지 위반 관련자 조치에 관한 사항
2. 관계기관 : ▷▷▷▷▷
3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하며 성실하게 직무를 수행하고 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 청렴행동수칙을 준수하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제5조(특혜의 배제) 및 제6조(성실·복종의무)에 따라 임직원은 관계법령과 직무를 수행함에 있어 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 차별하여서는 아니 되며, 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며,

같은 규정 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무)에 따라 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니되고 직무와 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고나 받을 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항에 따라 임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목과 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 이를 위반할 경우, 공단 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제1호에 고발 조치하여야 합니다.

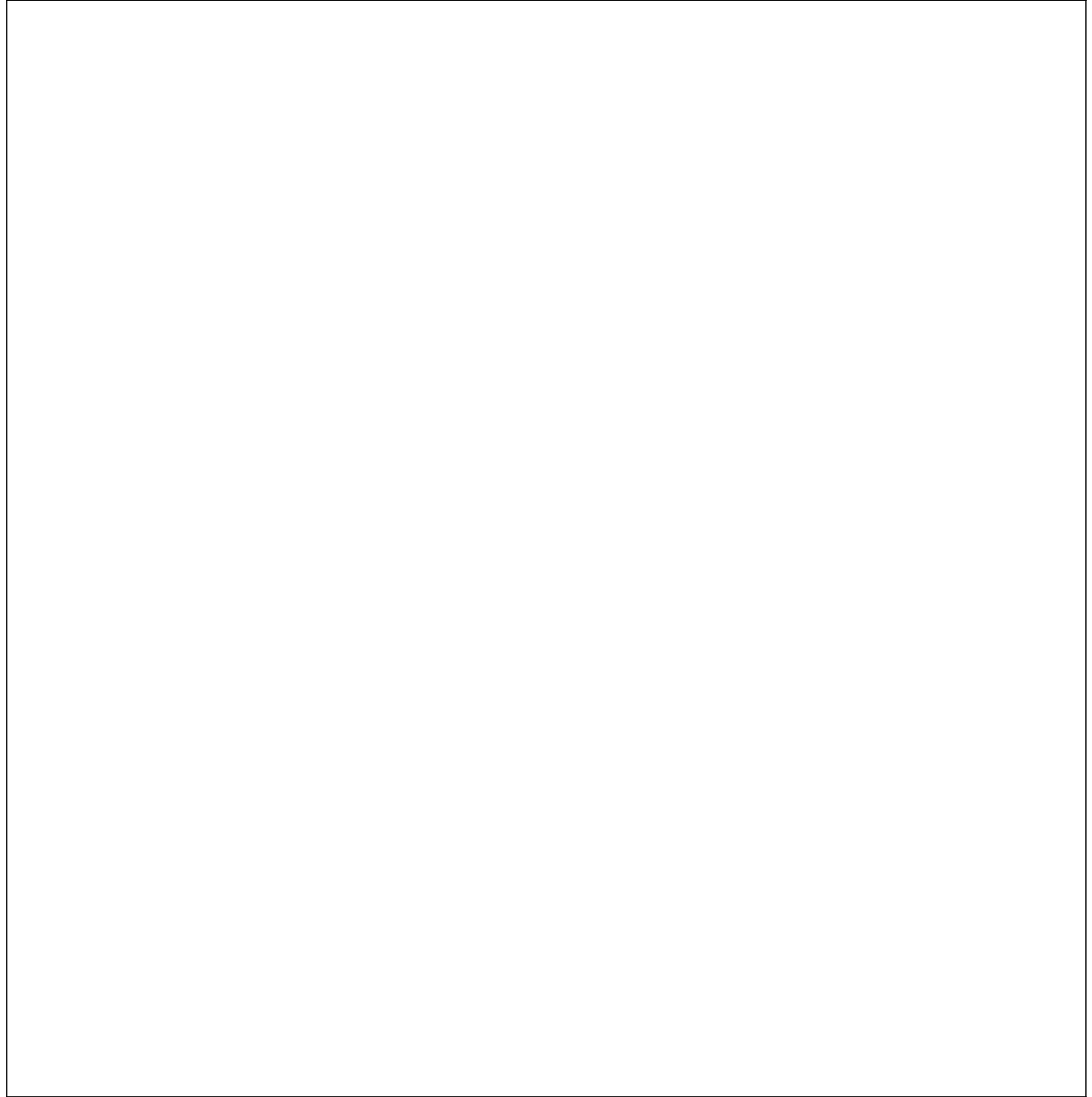
따라서, 공단 임직원은 「청탁금지법」 등 관련 법령과 제 규정 및 강령을 준수하고, 직무관련자 등을 대상으로 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하여 공정한 직무수행이 저해되지 않도록 업무를 처리하여야 하며, 수수 금지 금품 등을 받은 경우 지체없이 소속기관장에게 신고하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□□□ 직원 ㉠사원은 병원에 ▲▲▲▲를 납품하는 거래처이자, 친구인 ㉡업체 대표 ㉢대표으로부터 **.**.월부터 **.**.월까지 ##개월간 ##회에 걸쳐 #####원을 입금받은 사실이 있습니다.

이에 대해 징계대상자는 ㉔대표과의 금전거래였다고 주장하나 차용 관련 증거는 확인되지 않고, 민원 신고자의 주장과 관련, 징계대상자가 ㉔업체 대표 ㉔대표으로부터 입금받은 내역과 병원의 거래내역은 다음과 같이 확인됩니다.

㉠사원이 ㉡업체로부터 입금받은 내역



따라서 ㉠사원은 친구이자 직무관련자인 ㉡업체 대표로부터 금품등을 수수한 행위는 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항, 공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 행위이며, 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제1호에 따른 의무적 고발 대상자로 판단됩니다.

4. 조치할 사항

○ ▷▷▷▷

- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제1항 및 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제1항을 위반한 직원 “㉠사원”에 대하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제22조(벌칙) 및 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(의무적 고발대상 및 미고발자 처벌) 제1호에 따라 “고발” 조치하시기 바랍니다.